

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
Parte Demandante	SALÓN 804
v.	
CORPORACION COLÓN PRIETO ASEGURADORA ABC	SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY DE CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS
Parte Demandada	

RESOLUCIÓN

Se encuentra ante la consideración del tribunal una *Moción de Desestimación* presentada el 13 de junio de 2025, por la parte demandada, Corporación Colón Prieto (en adelante, “Colón Prieto y una *Breve Oposición a “Mocion De Reconsideración y/o Aclaratoria Sobre el Asunto de Prescripción” y a “Moción De Desestimación”* presentada el 13 de junio de 2025, por la parte demandante, Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y su junta de Directores (en adelante, “el Consejo”). En su escrito, Colón Prieto solicita la desestimación del presente caso debido a que alegadamente, la Ley de Condominios no provee para un *injunction* estatutario y no se reúnen los requisitos para la expedición de un *injunction* tradicional. Por su parte, el Consejo en su moción se limitó a argumentar que no procede una solicitud de desestimación al amparo de la regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, debido a que ya se contestó la demanda.

Evaluada la misma y con el beneficio de la argumentación en corte abierta en la vista de 16 de junio de 2025, se procede a resolver.

El Artículo 39 de la Ley Núm. 129-2020, mejor conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, (31 LPRA sec. 1921 *et seq.*) establece con claridad ciertos supuestos en los que violaciones a sus disposiciones darán lugar a la solicitud de acciones interdictales para vindicar su propósito. Así, dispone el Art. 39 en parte pertinente que:

El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a las reglas siguientes:

- a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta Ley regirán los principios generales del derecho, particularmente, los enunciados en el Artículo 2 de esta Ley. b) **La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos**, las dispuestas en la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como, “Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, y cualquier otro remedio en equidad. **La Junta de Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares**

contra aquellos que cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.

[...]

5) Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, cambiar la forma externa de la fachada, ni decorar o cambiar las paredes, puertas o ventanas exteriores con diseños, colores o tonalidades distintas a las del conjunto. Cuando una propuesta de cambio de la forma externa de la fachada, decoración de las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonalidades distintas a las del conjunto, sea sometida a votación del Consejo de Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. Las disposiciones bajo este subinciso con relación al número de votos requeridos, no se aplicarán a los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la aprobación de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por unanimidad de los titulares. (31 LPRA sec. 1922k) (**Énfasis Suplido**).

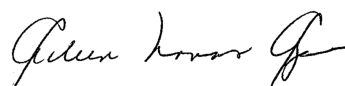
Se desprende de lo anterior que el Artículo 39 provee para un *injunction* estatutario.

Como es sabido, esta figura está sujeta a un escrutinio judicial más acotado, pues proviene de un mandato legislativo expreso que responde a asuntos particulares que ameritan especial atención. *Next Step Medical v. Biomet, Inc.*, 195 DPR 739, 751-752 (2016). En el presente caso estamos ante tal supuesto, pues precisamente lo que pretende el Consejo es buscar vindicar una violación a la Ley de Condominios, y que como ha quedado manifiesto, está expresamente autorizada por la Asamblea Legislativa para solicitar el remedio establecido en el Artículo 39.

Conforme a lo antes dispuesto, se declara **No Ha Lugar** la *Moción de Desestimación*, presentada el el 13 de junio de 2025, por la parte demandada, Corporación Colón Prieto.

NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2025.


AILEEN NAVAS AUGER
JUEZA SUPERIOR

